



גליון מס' 8 | י"ד אייר תשע"ט

חברי המערכת: הרב אריאל סגרון והרב אליהו סעדון

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א מתקיים בימי ראשון בבהמ"ד יחווה דעת רח' אגסי 1 י-ם בשעה 20:15

פרשת בחוקותי

תורה שבכתב ותורה שבעל פה

ואומרים שרבי עקיבא עצמו היה גר צדק.]

ובהמשך דבריו כותב הרמב"ם שם וז': "רבנו הקדוש חיבר המשנה. ומימות משה רבנו ועד רבינו הקדוש, לא חיברו חיבור שמלמדין אותו ברבים, בתורה שבעל פה. אלא בכל דור ודור, ראש בית דין או נביא שהיה באותו הדור, כותב לעצמו זכרון השמועות ששמע מרבותיו, והוא מלמד על פה לרבים. וכן כל אחד ואחד כותב לעצמו, כפי כחו, מביאור התורה ומהלכותיה כמו ששמע, ומדברים שנתחדשו בכל דור ודור, בדינים שלא למדום מפי השמועה, אלא במדה משלש עשרה מדות, והסכימו עליהם בית דין הגדול. וכן היה הדבר תמיד. עד שבא רבנו הקדוש, והוא קיבץ כל השמועות, וכל הדינים, וכל הביאורים והפירושים, ששמעו ממש רבינו, ושלמדו בית דין שבכל דור ודור, בכל התורה כולה, וחיבר מהכל ספר המשנה וכו', ע"ש.

ואז הרמב"ם מבאר את הסיבה למה רבי הקדוש עשה כך: "לפי שראה שהתלמידים מתמעטים והולכין, והצרות מתחדשות ובאות, ומלכות רומי פושטת בעולם ומתגברת, וישראל מתגלגל והולכין לקצוות. חיבר חיבור אחד להיות ביד כולם, כדי שילמדוהו במהרה ולא ישכח. וישב כל ימיו הוא ובית דינו, ולמדו המשנה ברבים". ע"כ.

והרמב"ם מפרט אחר כך איך לימדו את המשנה לכולם בתחילת תקופת האמוראים. ובתחילת תקופה זו נתחברו גם ספרא, ספרי, תוספתות, כל אלה חוברו בדור שאחרי רבי יהודה הנשיא, ובעקבותיו.

עוד מפרט הרמב"ם את סדר הדורות עד לפני כאלף חמש מאות שנה שהגיע המצב לידי כך שהיה פיזור גדול של גלויות, באו רבינא ורב אשי וכתבו את התלמוד בבלי. וכבר 100 שנה לפניהם, בדור הראשון לאמוראים היה את רבי יוחנן שכתב את התלמוד הירושלמי. ולאחר מכן היו רבנן סבוראי, ואחר כך הגאונים. והגאונים עצמם לא כתבו בצורה מסודרת לפרש את כל התורה. כיון שהיו להם את המשניות ואת התלמוד בבלי וכן את התלמוד ירושלמי, והספיק להם. אמנם הגאונים כתבו כתבים כגון תשובות ופירושים לתלמוד, אבל בכמות קטנה מאוד. הרוב היה בישיבות סורא ופומפדיא, וכל הגלויות בתקופת הגאונים הכל היתה תורה שבעל פה על סמך הגמרות, ורק את פירושי הגמרות ויחידושי הדינים הם כתבו.

ובתקופת הרמב"ם נוצר מצב שגם זה לא היה מספיק, היה אז בלבול גדול בעולם מחמת הפיזור של הגלויות. כמו כן בספרד היו אז רדיפות של כנופיות של מוסלמים קנאים, ורבים מהיהודים בספרד ברחו ממנה, הרמב"ם עצמו נולד בספרד אך ברח לארץ ישראל. הרי"ף היה תלמידם של הגאונים אבל הוא היה במרוקו. סיבה נוספת עמדה למול עינינו, שחלק מפרשים כך וחלק אחרת

הקב"ה נתן למשה רבינו בהר סיני את תורה שבכתב, שזה ספר התורה שיש לנו, ואת התורה שבעל פה. שהיא ביאור לכל מצוה ופרטי כל מצוה, שאינן כתובות בתורה שבכתב. הקב"ה נתן אותה למשה רבינו, והוא היה צריך ללמד ולהנחיל אותה לדור הבא.

תורה שבעל פה - למה התורה נמסרה כך בצורה של 'על פה'? אנחנו צריכים להבין שבתקופה ההיא דעתם של בני האדם היה שונה מהיום, אנשים היו יכולים להיות אוצר בלום של תורה וחכמה, המח האנושי היה גדול וענק שאין לתאר. הרמב"ם למשל, שהיה בסך הכל לפני 850 שנה, אין לנו בדורנו אף אחד שיכול להתקרב ולהבין את עוצמת חכמתו של הרמב"ם.

היום יש לנו דבר שיכול להמחיש במעט את הדברים. מחשב. אמנם הוא אינו מח אנושי, אבל יכול להיות מחשבון קטן שמכיל המון חישובים אפשריים יותר משהמח האנושי יכול לחשב.

לכן פעם היתה תורה שבכתב שאותה כתבו, ותורה שבעל פה אותה היו מנחילים מדור לדור. ולא חיברו ספרים עד סוף תקופת התנאים. לכל אחד היה את החמשה חמשי תורה ובוזה היה יושב ולומד כל ימיו, ומקבל מרבותיו את החכמה, וביאור לכל מצוה ומצוה איך דרכי פעולתה.

כגון מצוות שבת שאילולי רבנן שביארו לנו איך מקיימים אותם לא היינו מבינים מה אסור ומה מותר, ובכלל איך נוהגים אותם למעשה.

הרמב"ם בהקדמה ל"ד החזקה כותב להסביר למה חיבר את ספרו: "כל המצוות שניתנו למשה בסיני בפירושן ניתנו, שנאמר (שמות כד, יב) ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוה, תורה - זו תורה שבכתב, והמצוה - זו פירושה, וציוונו לעשות התורה על פי המצוה, ומצוה זו היא הנקראת תורה שבעל פה. כל התורה כתבה משה רבינו בכתב ידו, ונתן ספר לכל שבט ושבט, וספר אחד נתנהו בארון לעד. שנאמר (דברים לא, כו) לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו וגו'. והמצוה, שהיא פירוש התורה, לא כתבה, וציווה בה לזקנים, ויהושע ולשאר כל ישראל, שנאמר (דברים יג, א) את כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכם אותו תשמרו לעשות וגו', ומפני זה נקראת תורה שבעל פה".

ואחר כך ממשיך: "אף על פי שלא נכתבה תורה שבעל פה, לימדה משה רבינו כולה בבית דינו לשבעים זקנים וכו'". והרמב"ם מונה בכל דור ודור, מי הוא זה שהעביר את התורה לדור הבא אחריו. וכך הוא מונה עד סוף תקופת התנאים, עד רבינו הקדוש. [דרך אגב, הרמב"ם כאן מונה את כל התנאים מי למד אצל מי. לפי הרמב"ם רבינו מאיר בעל הנס היה תלמידו של רבי עקיבא, והוא היה בנו של גר צדק. ורבי עקיבא עצמו, עקיבא בן יוסף, אביו היה גר צדק. ויש חולקים,



ולמוד התלמוד נעשה מסובך. לכן הרמב"ם כתב את חיבורו. באחת מאגרותיו לחכמי לוניל כותב שם הרמב"ם "רק חכמים כמוכם יודעים את אשר שעשית". החיבור של הרמב"ם הוא ספר עצום מאוד. הוא סידר את כל התלמוד בתוך י"ד חלקי המשנה תורה, שם כתב את כל הנלמד מהתלמוד. וכשהרמב"ם משמיט איזו הלכה שכתובה בגמרא, הוא ודאי לא שכח. תמיד ישנה סיבה.

הרמב"ם עצמו שהיה ענק הענקים והבין שיש צורך לכתוב את החיבור הזה, כותב באחת מאגרותיו שהוא עצמו התחרט על כך שלא כתב מקורות על ההלכות.

ומעשה שהיה כך היה (אגרות הרמב"ם, דפוס אמסטרדם כ, א): בא אליו רבי פנחס הדיין והביא איתו ספר של הרמב"ם 'הלכות רוצח מספר נזיקין', והרמב"ם מספר שאמר לו: "תקרא הלכה זו!" קראתי. אמרתי לו: "מה ספק יש בזה?" אמר לי: 'באיזה מקום נאמרו דברים אלו?' אמרתי לו: "במקומן, במסכת סנהדרין או מכות". אמר לי: 'חיפשתי ולא מצאתי'. והרמב"ם כותב השתוממותי כמו שעה ואמרתי לו אני זוכר בגיטין, והוצאתי גיטין ולא מצאתי. היה לרמב"ם צער גדול "תמהתי ונבלתי, הוא יצא, ואני נזכרתי מקומה במסכת יבמות". הרמב"ם מתאר איך הצטער מזה עד שגמר בדעתו לעשות חיבור חדש, שבו יכתוב מקור לכל הלכה והלכה. הרמב"ם לא הספיק לעשות זאת, אבל רבינו דון וידאל די טולושא שהיה נאמן ביתו של הרמב"ם, חיבר חיבור בשם "מגיד משנה" שהוא המקור של כל הלכה והלכה. ובמקומות שאין מגיד משנה, עשה זאת מרן הבית יוסף בספרו "כסף משנה".

כשקראתי את האגרת הזו של הרמב"ם, רציתי מאוד לדעת מהי אותה הלכה בהלכות רוצח המדוברת. עברתי על כל הלכות רוצח, חיפשתי בכסף משנה איזו הלכה הוא מזכיר את מקורה במסכת יבמות. ואין שום הלכה בהלכות רוצח שקשורה למסכת יבמות.

וכיון שכך הלכתי לאאמור"ר זצ"ל שכל רז לא אניס ליה, ושאלתי אותו על אותה איגרת אם הוא יודע היכן ההלכה הזו, ולמה הכוונה?

ענה לי 'כן, יש הלכה אחת שכתוב בה כך (פ"ה) מהלכות רוצח ושמירת הנפש ה"ב): שחט בו רוב שנים - אדם ששחט את חברו ולא מת מיד, 'ואין ידוע אם הרוח בלבלתו' וכו'. ע"ש. הלכה זו מופיעה גם במסכת גיטין (ע): וגם במסכת יבמות (קכ).

דהיינו כשהרמב"ם אמר בתחילה שזה נמצא במסכת גיטין, הוא לא סתם אמר, אלא באמת היא נמצאת במסכת גיטין, רק שהרמב"ם באותה שעה לא מצא את זה. ואחר כך הרמב"ם נזכר גם ביבמות. ובאמת הכסף משנה מציין לגיטין, אבל זה נמצא גם ביבמות. והראה לי אאמור"ר זצ"ל שזה כתוב בספר מבחר כתבים לרבי מתתיהו שטראשון [בנו של הרש"ש עמוד קי].

דיני קידוש ליל שבת

נמסר ביום א' ד' כסליו תשע"ט

ב. קושיית הפני יהושע

בגמרא מובא טעם נוסף לדברי בית הלל שתדיר ושאינו תדיר קודם. כיון שברכת היין יותר תדירה מברכת הקידוש, ראוי להקדים אותה.

ומקשה הפני יהושע (ברכות נא: ד"ה במשנה אלו), הרי דעת הרמב"ם וכמעט כל הראשונים שברכות הנהנין הן מדרבנן. כך דעת הרמב"ם (פ"ד מהלכות ברכות ה"ב). וכך כותב הרמב"ם (פ"ח מהלכות ברכות ה"ב) שכל הברכות אם מסופק אם בירך אינו חוזר ומברך חוץ מברכת המזון שהיא של תורה. משמע שסובר שברכות הנהנין הן מדרבנן. וכן כל הנוסח של הברכות קבעו אותו חכמים (ברכות לג). ובכן מקשה הפני יהושע, ברכת הקידוש זו מצוות עשה מהתורה ואילו ברכת הגפן היא דרבנן, ואיך מקדימים את הדרבנן לדאורייתא.

ג. פעמים שצריך להקדים את ברכת הקידוש לברכת 'הגפן'

ומתוך הפני יהושע ע"פ דברי המגן אברהם (סימן רע"א סק"א), שאומר שבתפילת ערבית יוצאים ידי חובת קידוש דאורייתא בברכת 'מקדש השבת', ואילו הקידוש על הכוס היא דרבנן, וכיון שכך שתי הברכות הן שוות.

הנודע ביהודה בספר צל"ח (שם ד"ה שהיין) גם מתוך כך, ומוסיף, שלפי זה כשאשה שלא התפללה ערבית וכיו"ב, ומקדשת לעצמה, לכאורה צריכה לברך קודם את ברכת הקידוש ואחר כך לברך הגפן. וכך משמע מדברי הישועות יעקב (סימן רע"א שם).

א. מברכים ברכת הגפן ואחר כך ברכת הקידוש ולא להיפך

במשנה במסכת ברכות (נא): נחלקו בית שמאי ובית הלל לגבי ברכת הקידוש. דעת בית שמאי שמברכים ברכת הקידוש תחילה ואחר כך ברכת הגפן, ודעת בית הלל שמברכים ברכת הגפן תחילה ואחר כך ברכת הקידוש. וכך פסק למעשה מרן בשלחן ערוך (סימן רע"א ס"י) כדעת בית הלל שבקידוש מברך ברכת הגפן ואחר כך מברך ברכת הקידוש.

טעם המחלוקת הוא, שבית שמאי סוברים שמתחילים בברכת הקידוש כיון שכל הקידוש שאנו עושים זה בגלל השבת, והקידוש הוא גרם ליין שיבוא, לכן ברכת הקידוש קודמת.

אך בית הלל סוברים שהרי אם אין לו יין אינו יכול לומר ברכת הקידוש. והיין גורם לקדושה שתאמר. רש"י כותב (בד"ה שהיין), שאם אין לו יין ולא פת אינו יכול לקדש. אמנם היין בקידוש הוא מדרבנן, אבל אם אין לו יין לא מקדשים כיון שחכמים הפקיעו את המצוה. [אך רש"י עצמו סובר שהקידוש על היין הוא מדאורייתא. עיין רש"י נזיר ד. ד"ה והרי].

לכן מי שנמצא במדבר, ואין לו יין ולא פת ולא שר שיוכל לקדש עליהם, תקנתו היא שבתפילה יזהר לכוון ויוסיף "זכר למעשה בראשית וזכר ליציאת מצרים" שאומרים אותם בקידוש, ואם לא כיוון בתפילה שיוכוון בשחרית, וכך יצא ידי חובת קידוש דאורייתא (עיין מגן אברהם סימן רע"א סק"א).

ד. קושיית האמרי אש על הצל"ח והפני יהושע

ובשו"ת אמרי אש תמה על הצל"ח והפני יהושע. שהרי במסכת פסחים (קו:) הגמרא דנה באדם שהיה אוכל סמוך לערב ונכנסה שבת ואסור לו להמשיך לאכול, שפורס מפה ומקדש. וכותבים הרא"ש (פ"י סו"ס ב') הטור (או"ח סימן רע"א) שלענין ברכת הגפן של הקידוש תלוי אם שתה יין לפני כן בזמן שאכל, שלא צריך לברך ברכת הגפן בקידוש, אלא מיד מברך את ברכת הקידוש. ואם לא שתה יין לפני כן מברך עכשיו הגפן ואחר כך ברכת הקידוש. וכך פסק מרן בשלחן ערוך (סימן רע"א ס"ד).

והרי מדובר כשעדיין לא התפלל [שהרי אם התפלל בתפילה הוא מקבל שבת ויהיה אסור לו לאכול כבר קודם], ובכל זאת מקדימים את ברכת הגפן, שאם לא שתה יין מקודם צריך לברך ברכת הגפן, ולאחר מכן לברך את ברכת הקידוש. רואים שגם כשהקידוש חיובו הוא דאורייתא צריך לברך ברכת הגפן לפני ברכת הקידוש!?

בשו"ת שואל ומשיב גם כן דוחה את דברי הצ"ח, שלאחר שנקבע שברכת הגפן קודמת, לא פלוג רבנן אם התפלל כבר ערבית או לא.

ה. יש ראשונים שסוברים שיין בקידוש הוא מדאורייתא

ויש להקשות על תירוץ הצ"ח והפני יהושע. שהרי שיטת רש"י (נזיר ד. ד"ה והרי) ועוד ראשונים שיין בקידוש הוא מצוות עשה מהתורה, אם כן מה משנה אם התפלל ערבית או לא, הרי גם כשהתפלל ערבית עדיין חייב מהתורה ביין. ובכל זאת ברכת הגפן קודמת לברכת הקידוש.

אמנם כמה ראשונים כותבים כשיטת המגן אברהם, שבתפילה יוצאים ידי חובת קידוש דאורייתא. אבל בשלחן ערוך (סימן ס' ס"ד) כבר נפסק שמצוות צריכות כוונה, ולא מצאנו דבר כזה לחלק אם כיוון בתפילה לצאת ידי חובת קידוש שיקדים את ברכת הגפן, ואם לא כיוון שלא יקדים את ברכת הגפן. ובאמת, רוב בני אדם לא חושבים לקיים מצוות קידוש בתפילה. [בערב יום הכיפורים כשהתחילו ערבית, הזכרתי לכולם שלפי הרי"ד (בתוספותיו פסחים קיז: ד"ה צריך) והריטב"א ועוד ראשונים יש מצוות קידוש ביוה"כ, לכן צריך לכוון בתפילה לצאת ידי חובת קידוש. ומי שלא כיוון בערבית לכל הפחות שיכוון בשחרית.]

ועוד, הרי לא מזכירים יציאת מצרים בתפילה, והגמרא לומדת (פסחים קיז:) שחייבים להזכיר יציאת מצרים בקידוש מגזירה שווה, לכן הקידוש בתפילה הוא חסר. אם כן קושיית הפני יהושע והצל"ח חוזרת לקדמותה, שרואים שאפילו כשהקידוש הוא דאורייתא בכל זאת ברכת הגפן קודמת.

ו. תדיר קודם גם במצוות שאינן שוות בדרגתן

השאגת אריה (סימן כ"ב) מתרץ, שהכלל 'תדיר ושאינו תדיר קודם' נאמר גם בשתי מצוות שהן אחת דאורייתא והשניה דרבנן. דהיינו, דלא דוקא שיהיו שתי מצוות שוות שניהם דאורייתא או שניהם דרבנן.

ואם כך גם בברכת הגפן וברכת הקידוש איננו מתחשבים בכך שברכת הקידוש היא דאורייתא וברכת הגפן היא דרבנן, מכיון שברכת הגפן היא תדיר, ותדיר קודם גם למצוות שהן פחותות מדרגתו, ובכך קושיית הפני יהושע והצל"ח נעקרת מיסודה.

כשמתרצים קושיא לפעמים יש תירוץ יפה, אך לפעמים מוכח שהקושיא היא לא קושיא כלל. רבינו חיים מבריסק היה אומר, מה ההבדל בינו לבין אביו? כששואלים את אבא שלי אז שניהם שמחים, זה ששואל ואביו שענה לו, אבל כששואלים אותי שנינו לא שמחים, מכיון שכששואלים את אביו שאלה קשה וחרפה, והוא אומר תירוץ חריף, השואל שמח ששאל קושיא יפה והרב שמח שתירץ לו תירץ יפה. אבל אני כששואלים אותי, אני מראה להם שהקושיא בכלל לא קושיא...! ואין במה לשמוח, כיון שאין פה קושיא ולא כלום...

ז. הלכה למעשה

לכן למעשה בין אם התפלל ערבית ובין אם לא התפלל ערבית, תמיד מברכים קודם ברכת הגפן ואחר כך ברכת הקידוש.

ח. טעה ובירך מקדש השבת לפני ברכת הגפן

אם טעה ובירך מיד ברכת מקדש השבת, חלקו האחרונים האם יברך עכשיו ברכת הגפן וישתה מיד, או שמא צריך לחזור שוב לברך ברכת מקדש השבת.

בשלחן ערוך רבינו זלמן (סימן תע"ג ס"ו) פוסק שלא יצא כלל, וצריך לחזור ולברך ברכת הגפן ואחר כך שוב ברכת מקדש השבת. כיון שאם מקדים את ברכת הקידוש ואחר כך ברכת הגפן זה כדעת בית שמאי, ויש איסור לעשות כדעת בית שמאי כשבית הלל חולקים עליהם, וכיון שעשה איסור צריך לחזור על כל הקידוש.

התוספת שבת (סימן רח"צ סק"ב) חולק [התוספת שבת היה קצת לפני הגר"ז, אבל ודאי שלא ראה את דברי רבינו זלמן] וסובר שבדיעבד יצא ידי חובתו, כיון שלא מצינו בשום פוסק שיגיד שאם הפך את הסדר שלא יצא ידי חובתו בדיעבד.

ט. כדאי היית לחוב בעצמך שעברת על דברי בית הלל

והאמת נראה בפשיטות שזו מחלוקת ראשונים. יש בש"ס שני סוגיות דומות לזה. האחת במסכת ברכות (י:): בית שמאי אומרים בערב כל אדם יטה ויקרא, ובבקר

יעמוד שנאמר ובשכבך ובקומך. ובית הלל אומרים כל אדם קורא כדרכו, שנאמר ובלכתך בדרך, אם כן למה נאמר ובשכבך ובקומך בשעה שבני אדם שוכבים ובשעה שבני אדם עומדים. ובגמרא שם (יא.) כתוב שאם עשה כדברי בית שמאי לא עשה ולא כלום. ובהמשך המשנה: אמר רבי טרפון אני הייתי בא בדרך והטתי לקרות כדברי בית שמאי, וסכנתי בעצמי מפני הלסטים. אמרו לו, כדאי היית לחוב בעצמך שעברת על דברי בית הלל. ע"כ.

כלומר על אף שרבי טרפון בא להחמיר על עצמו, מכל מקום כיון שבא להחמיר כדברי בית שמאי כנגד דברי בית הלל - כדאי היית לחוב בעצמך. חז"ל מלמדים בכך יסוד, ש'הלכה כבית הלל' הכוונה שאסור לנהוג כבית שמאי גם אם רוצה להחמיר על עצמו.

י. האיסור לנהוג כבית שמאי פוגע בעצם קיום המצוה

ובלשון הגמרא 'עשה כדברי בית שמאי לא עשה ולא כלום', מבאר התוספות רי"ד (בפסקיו שם בברכות), שהכוונה שלא יצא ידי חובת קריאת שמע. כיון שהלכה כבית הלל, וחז"ל קבעו לעשות כדברי בית הלל, ועושה נגד מה שאמרו חכמים, לא קיים אפילו את מצות עשה דאורייתא של קריאת שמע.

כלומר שלא אומרים שהמצוה דאורייתא נעשית אבל עם פגם דרבנן, אלא לא קיים כלום. וכ"כ בפסקי ריא"ז, וכ"כ בחידושי הרא"ה.

יא. 'לא קיימת מצות סוכה מימין'

ועוד סוגיא שמצאנו כן. כתוב בגמרא במסכת סוכה (ג.): בית שמאי אומרים לא ישב אדם ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, גזירה שמא ימשך אחר שלחנו. ובית הלל סוברים שמותר. וכתוב שם בגמרא (כח.): "שאם עשית כדברי בית שמאי, לא קיימת מצות סוכה מימין". ולכאורה למה לא קיים מצות סוכה? אמנם חכמים גזרו והוצו עשה נגד חכמים, אבל התורה הרי התירה, ולכל הפחות שייחשב שקיים את הדאורייתא בלי דרבנן.

מבארים התוספות (ג. ד"ה שאמר), שאם עשה אליבא דבית שמאי - 'לא קיימת מצות סוכה מימין' הכוונה לא מדאורייתא ולא מדרבנן. והטעם כיון שכשחכמים גזרו גזירה שמא ימשך אחר שלחנו, הם הפקיעו גם את הדאורייתא. והם ממש כדברי הרי"ד בברכות הנ"ל.

יב. מחלוקת בראשונים בנידון דידן

ובאמת הרי"ד (שם) מביא את הסוגיא בסוכה להוכיח כדבריו. אם כן דעת הרי"ד והתוספות, וכן ריא"ז ורא"ה, שאם עשה כדברי בית שמאי בדרבנן אפילו את הדאורייתא לא קיים.

מאידך גיסא הריטב"א במסכת סוכה (שם) כותב, שמה שאמרו 'לא קיימת מצות סוכה מימין', הכוונה היא שלא קיים את המצוה מדרבנן כראוי. כלומר קיום המצוה הוא לא לגמרי, כי את הדאורייתא הוא ודאי קיים. ולהריטב"א מה שכתוב עשה כדברי בית שמאי 'לא עשה ולא כלום', הכוונה כאילו אין בזה שום תועלת, אמנם עבר על דברי חכמים ועשה איסור, אבל את הדאורייתא עשה וקיים. והר"ן (סוף מסכת פסחים) גם סובר כך. וכ"כ גם בספר המכתם. וכ"כ בחידושי הרשב"ץ למסכת ברכות (שם).

יג. דעת מרן השלחן ערוך במחלוקת זו

יש שרוצים להוכיח ממה שכתוב בשלחן ערוך (סימן רע"א סט"ו) שאם קידש ונשפך הכוס לפני ששתה, צריך למלאות את הכוס עוד הפעם. אך כיון שלא היתה דעתו על הכוס האחרת - צריך לברך עוד הפעם 'הגפן' וישתה. או אם קידש ובין הקידוש לשתיה דיבר צריך לברך עוד הפעם הגפן ואז ישתה. כלומר שאין זה מעכב את הקידוש. רואים שדעת מרן בשלחן ערוך שאם בירך ברכת הגפן אחרי ברכת הקידוש יוצא ידי חובתו.

אך באמת אין זו ראייה. מכיון ששם מדובר שקידש כדת וכדין, בירך ברכת הגפן ואחר כך ברכת הקידוש, ואז התעוררה לו בעיה עם ברכת הגפן, לכן אומרים לו שישלים אחר כך. אבל אם מתחילה יהפוך את הסדר מדעתו, אולי צריך להיות הדין שלא יוצא ידי חובתו.

יד. הלכה למעשה

להלכה צריכים להגיד בנידון דידן 'ספק ברכות להקל'. כיון שבכל זאת הוא קידש על הכוס. לכן בדיעבד יברך ברכת הגפן כדעת התוספת שבת. ויש עוד כמה צדדים לומר שיברך ברכת הגפן ויוצא ידי חובתו. שהרי הוא התפלל, ודעת המגן אברהם שיוצאים בתפילה מדאורייתא. דהיינו אם דעת המגן אברהם שקידוש הוא דרבנן, אם כן בדרבנן ודאי שייך להגיד ספק ברכות להקל, ולא נאמר שבקידוש כיוון שזה דאורייתא ספק דאורייתא לחומרא.

אבל מזה אנחנו צריכים ללמוד שצריכים להיזהר מאד בזה ולא להתבלבל, ולשים לב לברך קודם כל הגפן.

טו. הדין כשמקדשים על הלחם

במשנה ברורה (סימן רע"א סק"ג) מביא את מה שכתב בספר דרך החיים (דיני

קידוש על היין בביתו ס"ב, לגבי מי שאין לו יין, ומקדש על הלחם. ובני הבית רוצים לצאת ידי חובה כשם שבקידוש יוצאים ידי חובה, והדין הוא שכמו בקידוש אף אם לא טועמים מן הכוס יוצאים ידי חובה, כך הדין גם בהמוציא. ומדובר שנטלו כבר את ידיהם, ושומעים את ברכת הקידוש, אך את ברכת המוציא על הלחם משנה רוצים לברך בעצמם ולא לצאת בברכת המקדש. כותב בדרך החיים שאי אפשר, כיון שכשיצאים בברכת הקידוש של בעל הבית, הוא צריך לברך 'המוציא', ורק אחר כך ברכת הקידוש, והשומעים מכוונים לצאת ידי חובת ברכת הקידוש שלו ולא ידי חובת ברכת המוציא, ואחר כך הם מברכים 'המוציא', ממילא עושים כדברי בית שמיא. ואסור לעשות כן.

טו. האם יש עניין לכוון שלא לצאת ידי חובת קידוש בתפילה?!

חידוש מעניין מצאנו בפרי מגדים (באשל אברהם סק"א) שאומר, שלפי המגן אברהם שבתפילה כבר יוצא ידי חובת קידוש דאורייתא, והברכה על הכוס היא מדרבנן. ולפי התוספות הנ"ל שהסבירו לגבי סוכה שאם לא עשה כדברי חכמים גם את הדאורייתא לא קיים. שכונת הדברים היא, שאם יש מצוה דאורייתא שבאו חכמים ועשו לה הגבלה או גזירה או תוספת, חייבים לקיים את הדבר, ואם לא, חכמים הפקיעו גם את הדאורייתא. לכן אומר הפרי מגדים, מי שמתפלל תפילת ערבית ומכוון לצאת ידי חובת קידוש מדאורייתא, לא יצא ידי חובה כלל, כיון שחכמים חייבו אותו לקדש על הכוס, ואם לא קידש על הכוס ממילא לא יצא ידי חובת קידוש כלל.

אך יש לדחות, כיון שבאמת קיים הבדל גדול בין הדינים. בקריאת שמע, כשנשכב בשביל לקרות קריאת שמע כדברי בית שמיא, צורת קיום המצוה שלו היא נגד חכמים, ואסור לעשות כן.

וכן במצוות סוכה, כשאדם יושב בסוכה ושלחנו בחוץ, צורת קיום המצוה שלו היא נגד חכמים, וגם זה ודאי שאסור לעשות.

מאידך בקידוש, בתפילה ודאי שלא עשה שום פעולה נגד חכמים, שהרי חכמים לא באו ואמרו לו שלא יתפלל. אדרבא שיתפלל, ויקיים את המצוה מדאורייתא, ולאחר מכן יקדש על הכוס. והקידוש יהיה דרבנן. ולפי זה אפשר לכאורה לדחות את הפרי מגדים.

זי. בורא פרי הגפן. "פרי" - הפ' דגושה או לא?

יש כמה רבנים שאומרים שצריך לומר 'בורא פרי הגפן' - הפ' רפויה, וכן בשאר ברכות בורא פרי העץ והאדמה. וכ"כ הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל (אור לציון ח"ב עמ' ש"ה א, יא-יב). אבל חכמים הבקאים בכללי הדקדוק כותבים שצריך להגיד פרי - הפ' דגושה.

ובאמת כך מוצאים בתורה, בתחילת פרשת בראשית "עץ פרי עשה פרי למינהו ועץ עשה פרי". בפעם הראשונה, "עץ פרי" אין מקף ביניהם. ובפעם השניה, במילים "עשה - פרי" יש מקף ביניהם. ובכל זאת אומרים פרי הפ' דגושה. לפי זה צריך להגיד בורא פרי כשהפ' דגושה כשהפ' רפויה. כך כותב אאמור"ר זצוק"ל ביביע אומר (ח"ט חא"ח סימן כב אות א). וגם הגר"מ מאזוז שליט"א כותב כך בקונטרס של דקדוק בסידור שלו.

אמנם טענת החולקים היא, שיש לנו כלל בדקדוק: בג"ד כפ"ת בראש מילה הם בדגש. אבל אם המילה שלפניה הסתימה באחת מאותיות אהו", הבג"ד כפ"ת רפה.

למשל הפסוק: "מי כמוך באלים ה'", הכ' רפה, כיון שהמילה הקודמת - "מי" הסתימה ב' שהיא אחת מאותיות אהו". אך בהמשך הפסוק "מי כמוך נאדר בקודש" הכ' היא דגושה. זאת אומרת, שהכלל הזה הוא לא סתם, אלא תלוי בענין.

אבל מצד כללי הדקדוק פעמים יכול להיות כך ופעמים אחרת. ויש לזה כמה דוגמאות. כגון בפרשת וארא: "הירא את דבר ה' מעבדי פרעה" (הפ' דגושה). וכן: "ויאמר פרעה (הפ' דגושה) אל יוסף אני פרעה" (הפ' רפויה). ובאמת אפשר לדעת לפי הטעמים, מתי זה פרעה (הפ' מודגש) ומתי זה פרעה (הפ' רפויה).

אאמור"ר זצוק"ל כשהייתי קורא בתורה אצלו, הוא היה אומר לי לפני כן "אוי ואבוי, שלא תעשה טעויות בדבר הזה, תשים לב". ובמיוחד בפרשת וארא שהיתה קשה מאוד.

לכן להלכה צריך להגיד בורא הגפן "פרי" - הפ' בדגש. וכן בברכת העץ והאדמה.

ית. הגפן - הג' בסגול או בקמץ?

האשכנזים בברכת בורא פרי הגפן מבטאים את הג' בקמץ. וכן גם התימנים. ולכאורה לפי כללי הדקדוק כך צריך להיות.

שהכלל בזה הוא כך הנה בפרשיות תרומה - פקודי, פעמים כתוב קרש - הק' בסגול, ופעמים הק' בקמץ, וכן פעמים שכתוב כסף - הכ' בסגול ופעמים הכ' בקמץ, ומה ההבדל? אלא אם זה אתנח או סוף פסוק, תמיד יהיו הק' או הכ' בקמץ, אבל אם המילה תהיה סתם באמצע המשפט הק' או הכ' בסגול. וזה כלל פשוט. ומי שיודע קצת דקדוק לא יטעה בזה.

ממילא לפי הכלל הזה שבאתנח או סוף פסוק צריך לומר את הק' או הכ' בקמץ, צריך להגיד בבורא פרי הגפן - הג' בקמץ. אם כן מצד הדקדוק האשכנזים צודקים, אין בזה ספק. אבל בכל זאת מנהג הספרדים לומר הגפן - הג' בקמץ.

בחזון עובדיה על הגדה של פסח (קדש עמ' כג) כותב תירוץ למנהג הספרדים. שהסיבה שנהגו כך כיון שבדרך כלל כשמברכים הגפן יש מי שעונה לו אמן, כגון בקידוש וכדומה, ועניית אמן היא סוף הברכה (ברכות מז). ממילא 'הגפן' זה עדיין חלק מהברכה ולא סיום הברכה, כיון שיש אחריה את המילה "אמן", לכן 'הגפן' - הג' בסגול. אמנם זהו תירוץ יפה לתרץ את המנהג, אבל האמת שגם הוא זצ"ל לא התכוון להגיד שזה התירוץ ואין בלתו, כי לפי כללי הדקדוק ודאי שהיה צריך לומר הגפן - ג' בקמץ, אבל כיון שהמנהג שלנו להגיד הגפן - הג' בסגול לא משנים ממנהג אבותינו.

יט. להביט בנרות ובכוס היין בזמן הקידוש

חשוב מאוד שנרות שבת יהיו בחדר שאוכלים בו. כ"כ בפירוש בשלחן ערוך וברמ"א (בסימן רס"ג ס"י), וכ"כ הרבה מרבתינו הראשונים. והרמ"א בדרכי משה כותב שאדם שמתכחל בנרות בזמן הקידוש זה רפואה לעיניים.

היום אנשים מחפשים סגולות, הסגולות שיש להם מקור אמיתי בדברי רבותינו כדאי לרדוף ולרוץ אחריהם. אך יש סגולות שלצערנו הרב הם דברים בטלים, צריך לדעת שלא ללכת לכל מיני נאבות שממציאים כל מיני סגולות מליבם. היה אחד במקסיקו שסיפר לי שהיו לו סיוטים בלילה, ובא אליו איזה באבא ואמר לו שישטוף את הפנים שבע פעמים בבוקר וזה יעבור. שאלתי אותו נו, ומה קרה?, אמר לי שטפתי וזה לא עבר... שאלתי אותו: "אתה שומר שבת"? 'לא', "אתה אוכל כשר"? 'לא'. זה מה שמצא אותו באבא, בושה וחרפה, ועוד לקח ממנו כסף. צריכים להתרחק מכל מיני סגולות ודעות כוזבות ודברים שאין בהם ממש. אבל סגולות וכדומה שמופיעים בדברי חז"ל, או בדברי רבותינו ראשונים או האחרונים ובגדולי הפוסקים, ודאי שצריכים להתייחס להם.

הרמ"א שואל, איך אפשר להסתכל בנרות בזמן הקידוש, הרי כתוב בגמרא, וכ"כ גם בזוהר שכוס של ברכה נותן עיניו בכוס, צריך להסתכל בכוס של ברכה.

הדין הזה להסתכל בכוס של ברכה יש בו מחלוקת. יש אומרים שמספיק להביט על הכוס מבחוץ. ויש אומרים, שצריך להסתכל על היין שבתוך הכוס דוקא. לכן אם אדם עושה קידוש על כוס זכוכית, מצד אחד אולי זה פחות נאה ומהודר מכוס של כסף, אבל כיון שרואה את היין אולי זה יותר טוב.

ובאמת אם הכוס גדולה ומלאה על כל גדותיה, אפשר לראות את היין גם מכוס של כסף, ובאמת יש מהפוסקים שכותבים שלא לקחת כוס משונה וצר מלמעלה כדי שיוכל להסתכל על היין.

אם כן אומר הרמ"א, שכשעומד יעמוד כשפניו כלפי הנרות, וכשמברך 'הגפן' יסתכל על הכוס. המגן אברהם (סימן רע"א סק"ג) אומר, שיעמוד בזוית כזו שהנרות מולך ומול הכוס יש את הנרות, ובבת אחת מסתכל ורואה גם את הנרות וגם את הכוס. וכמובן שאם אפשר זה עדיף.

כ. קידוש מתוך הסידור

הט"ז כותב שהוא נוהג לקדש תמיד מתוך סידור. וכשמתארח אצל עם הארץ היה אומר לו "אתה רואה? אני עשיתי מתוך הסידור כדי שלא אתבלבל, תעשה כך גם אתה". כיון שאם לא יקדשו מתוך הסידור יש כאלה שיבואו לדלג מילים ולהוסיף מילים וכדומה.

כמובן שזה לא חובה לקדש מתוך הסידור. **אבי מורי זצוק"ל היה מקדש בעל פה, והרבה מגדולי ישראל היו מקדשים בעל פה ולא מתוך הסידור.** אבל זה דבר כדאי, כדי שאנשים לא יבואו לידי טעות. ולפעמים אנשים יכולים לקדש במשך שלושים שנה, ופתאום פעם אחת הוא טועה. קורה שהוא מבולבל וכדומה. לכן לקדש מתוך הסידור זה כדאי מאוד.

הלכה למעשה:

א. מי שנמצא במדבר ואין לו יין או פת לקידוש, תקנתו שיוסיף בתפילת ערבית "זכר למעשה בראשית וזכר ליציאת מצרים", ויכוון לצאת ידי חובת קידוש דאורייתא. (אות א)

ב. להלכה מברכים ברכת הגפן ואחר כך ברכת הקידוש. ואין חילוק בין אם התפלל קודם הקידוש או לא. (אות ז)

ג. טעה ובירך 'מקדש השבת' לפני שבירך ברכת 'הגפן' ממשיך לברך הגפן ולא חוזר לברך שוב מקדש השבת, משום 'ספק ברכות להקל'. (אות יד)

ד. גם כשמקדשים על הלחם צריך להקפיד שברכת המוציא תהיה לפני ברכת הקידוש, והשומעים יצאו ידי חובה בברכת המוציא של המקדש ויטלו ידיים לפני כן. (אות טו)

ה. כשמברכים "בורא פרי הגפן" וכן בברכת העץ והאדמה מבטאים את המילה "פרי" - כשהפ' דגושה. (אות יז)

ו. מנהג הספרדים שבברכת הגפן מבטאים הגפן - הג' בסגול. (אות יח)

ז. רצוי שגרות השבת יהיו במקום שאוכלים. וכן צריך להסתכל בנרות ובכוס של היין בזמן הקידוש. (אות יט)

ח. אם המקדש אינו מקדש כיאות, כגון שבלוע מילים וכדומה, יכול השומע לברך את הברכה בעצמו על אף שהכוס איננה בידו, ודי בזה שמסתכל על הכוס. (אות כ')